

社内メモ M-2026-002-内

取扱 社外秘

作成日 2026年9月4日 / 起案: 岩本

上長確認事項

春日部市東中野1523-13 お客様打合せ前の確認事項

目的	お客様（買主）との打合せに先立ち、取引構造・報酬・法令遵守・契約条件・事業側の提示範囲について上長の判断を仰ぐ。回答欄にご記入ください。
取引構造	売主: 未確認（個人の空家売却と想定）／元付: 春日部ハウス（専任媒介・手数料分かれ・諸条件相談可・情報公開2026.8.20・業者間図面）／弊社: 買主側媒介（客付）／買主: お客様（宅建業者でない前提）。
前提の確定	販売図面の「客付会社様へ」欄（取引態様: 専任媒介／手数料: 分かれ）から、相手は自ら売主ではなく元付と確定。①8種制限は適用外（売主が宅建業者でない前提）→契約不適合責任の免責受入れを減額材料（▲30～50万円）に戻した、②手付・違約金・融資特約は法定上限のない交渉事項、③個人売主なら建物に消費税なし（価格内訳は減価償却のため記載）、④買付は元付経由の書面提出、⑤売主属性の確定を最優先タスクとした。
添付	稟議書（改訂版・社外秘）／お打合せ資料（お客様用）

1 確認事項一覧（回答欄付き）

#	区分	確認したい事項	背景・リスク	弊社案（たたき台）	上長回答
1	取引構造・報酬	売主属性の確定（個人／法人／宅建業者）	販売図面は専任媒介・分かれて、相手は元付。売主が宅建業者なら8種制限が復活し、打合せ資料6節と免責の減額材料を差し替える必要	元付ヒアリング＋登記簿（所有者・取得原因・取得時期）で3営業日以内に確定	
2	取引構造・報酬	元付（春日部ハウス）との関係と両手回避	弊社は客付に徹する。元付が両手を狙って買付を留める（囲い込み）リスク。2025年1月からレイنزの取引状況（公開中／申込あり／一時停止）の登録が必須	買付は書面提出＋受領確認、返答期限を設定。レイنزの取引状況で伝達を確認	
3	取引構造・報酬	報酬の取り方	「分かれ」＝弊社はお客様からのみ（上限880万円で356,400円）。元付からの客付報酬の分配はない前提	買主報酬のみ。媒介契約書に明示	
4	取引構造・報酬	800万円以下の低廉空家特例（上限33万円）を適用するか	740万円で成約した場合、通常計算31.0万円に対し特例33万円。媒介契約前の説明と合意が必要	通常計算（3%＋6万＋税）とし特例は使わない	
5	取引構造・報酬	媒介契約の種類と締結時期	買付提出前に媒介契約（標準約款）を締結。一般か専任か、建物状況調査のあっせん有無を記載	専任媒介・あっせん「あり」	
6	取引構造・報酬	弊社または関連会社が運営（訪問介護・有老運営）を担う場合の開示	媒介と運営の二重の立場は利益相反。書面での開示と、お客様の選択（自営／委託／賃貸）の保障	運営体制の選択肢を提示し、選択後に運営契約を別途稟議	

#	区分	確認したい事項	背景・リスク	弊社案（たたき台）	上長回答
7	取引構造・報酬	元付の建設業許可（施工提案）への対応	元付が内装工事の受注を条件に価格協力を申し出る可能性。抱き合わせ・利益相反の整理	相見積3社の1社として参加は可。工事条件を売買条件に連動させない	
8	法令・コンプライアンス	8種制限が適用されないことの説明	売主が宅建業者でない場合、契約不適合責任の免責・手付・違約金・クーリング・オフに買主保護規定はない。「保護がない分を調査と契約条件で補う」旨を説明し記録	打合せ資料6節で説明し確認欄に署名	
9	法令・コンプライアンス	重要事項説明の分担と担当宅建士	共同媒介。元付が重説・契約書を作成するのが通例だが、弊社宅建士も記名・説明責任を負う。建物状況調査の結果・浸水想定・私道・地目を記載	弊社分は岩本が担当。元付のドラフトを契約1週間前に入手して確認	
10	法令・コンプライアンス	収支・利回り・許認可の説明表現	「利回り34%」「許可は取れる」等の断定は不当表示・説明義務違反のリスク。弊社試算の明示と投資判断はお客様である旨の書面化	打合せ資料の注記どおり。説明書への署名を取得	
11	法令・コンプライアンス	老人ホーム事業の法規制リスクの説明責任	無届・登録制・囲い込み規制・指針の職員配置。説明した記録を残す	打合せ資料4・5節で説明し、確認欄に署名	
12	法令・コンプライアンス	反社チェック・本人確認	弊社はお客様の取引時確認（犯収法）。売主の本人確認・反社確認は元付の担当だが、契約書の反社条項と売主の登記名義一致を確認	契約前に実施	
13	契約条件	停止条件特約の通し方	個人売主・専任媒介3か月の枠内では長期の停止条件は通りにくい。消防・建築課・福祉事務所の協議（2～3週間）を契約前に完了し、停止条件は県事前相談の結果に限定。引渡時期「相談」を活用し決済を後ろに	協議完了後の契約を基本。停止条件は期限付き（契約後3週間）で提案	
14	契約条件	契約不適合責任の免責受入れと建物状況調査	個人売主は免責が通例。既存住宅状況調査技術者による調査（約5～7万円）＋簡易耐震。売主が知りながら告げなかった不具合は免責対象外	免責受入れ＝▲30～50万円の減額根拠。調査費の負担者を決める	
15	契約条件	手付・違約金・融資特約の水準	手付5%（約44万円）、違約金10%、融資特約なし（現金）。個人売主に法定上限はなく全て交渉事項	左記で提案	
16	契約条件	土地建物の価格内訳	個人売主なら消費税なし。減価償却の基礎として内訳を記載（固定資産税評価額按分が一般的）。法人売主なら建物に消費税	契約書に内訳を記載。税理士確認をお客様に依頼	
17	契約条件	残置物・私道承諾書・地目変更の費用負担	残置物は売主負担を要求。承諾書は売主の取得協力。地目変更は買主負担約5万円	買付条件に明記	
18	契約条件	決済方法と融資	現金決済が基本。融資を使う場合の特約は個人売主でも通常受け入れられるが、確実性の交渉材料は弱まる	お客様の意向次第	

#	区分	確認したい事項	背景・リスク	弊社案（たたき台）	上長回答
19	事業側	運営体制の提示範囲	自営／弊社（関連会社）受託／マスターリース。受託料・賃料の水準	3案を提示。条件は別途稟議	
20	事業側	行政事前協議の名義と費用、空家への立入り	有老設置の事前相談は設置者名義。契約前に協議する場合の名義と費用（設計・行政書士）。現地調査・消防の現地確認は元付経由で売主の承諾	お客様名義で弊社が同行。費用は上限を決めて事前承認	
21	事業側	収支表の提示範囲	指針準拠（施設職員計上）を基準値とし、元P/L準拠は上振れとして提示	打合せ資料3節のとおり	
22	事業側	現地調査・建物状況調査費用の負担	上限15万円。不成立時の扱い	弊社負担か折半かを決める	
23	社内手続	開業時期の変更承認	元稟議「10月出店」→ 県要綱の工程で「2027年3月開業」	変更を承認いただきたい	
24	社内手続	稟議書の社外提示範囲	原本は社外秘（指値戦略・社内基準を含む）。お客様には打合せ資料のみ	打合せ資料に限定	
25	社内手続	不成立時の費用精算	建物状況調査・設計の実費が発生した後の不成立となった場合	事前承認を得た実費はお客様負担と明記	
26	社内手続	打合せ後のフロー	議事録→ご決定事項の書面化→媒介契約→買付証明→上長承認→元付へ提出	3営業日以内	

2 打合せでの説明ガイド（表現の注意）

避ける表現	言い換え
「利回り34%」「必ず儲かる」	「社内の簡易指標では表面34%ですが、県指針の職員配置を織り込んだ連結の営業CFは月約100万円（標準）が基準値です」
「許可は問題なく取れる」	「用途地域は適合しています。設置届と消防判定は行政の判断であり、契約前に協議して確認します」
「生活保護の入居者はすぐ集まる」	「市の認定者数・保護率から需要は見込めますが、福祉事務所・病院との関係づくりが前提で、見込み5件を着工条件にします」
「免責でも何かあれば売主に請求できる」	「個人売主の免責特約では、売主が知らながら告げなかった不具合を除き請求できません。契約前の建物状況調査で確認します」
「元付は売主側だから話が通らない」	「元付には買付を売主へ遅滞なく報告する義務があり、成約を優先する立場です。資金の裏付けと条件を書面で明確にして通しやすくします」
「うちが運営するので安心」（媒介と運営の混同）	「運営は自営・委託・賃貸の3案があり、弊社が関与する場合は利益相反を書面で開示します」

3 打合せ後の社内フロー

順	内容	期限
1	議事録とご決定事項の書面化（お客様確認欄への署名）	当日
2	媒介契約の締結・買付証明と理由書の作成	3営業日

順	内容	期限
3	上長承認（買付価格・上限・条件）	買付提出前
4	元付（春日部ハウス）へ買付を書面提出（受領確認・返答期限）、事前協議のアポイント	提出後1週間
5	協議結果・調査結果の報告と契約可否の判断	2～3週間